العمل لا معادنُ ولا عِرْقٌ آخر وفي ضمّ فائدة حال حولها وتعلّق الوجوب بإخراجه او تصفيته تردُّد وجاز دفعه بأجرة غير نقد على أنّ المُخرَج للمدفوع له واعتُبر ملكُ كلّ وجزء كالقراض قولان وفي ندرته الخُمُس كالركاز وهو دفن جاهليّ وان بشكّ او قلّ او عرضا او وجده عبد او كافر الا لكبير نفقة او عمل في تخليصه فقط فالزكاة وكُره حفرُ قبرٍ والطلبُ فيه وباقيه لمالك الأرض ولو جيشا والا فلواجده والا دفن المصالحين فلهم الا أن يجده ربّ دار بها فله ودفنُ مسلم او ذمّيّ لقطةٌ وما لفظه البحرُ كعنبر فلواجده بلا تخميس ،

فصل

ومصرفها فقير ومسكين وهو أحوجُ وصُدّقا الا لريبة ان أسلم وتحرّر وعدم كفاية بقليل او إنفاقٍ او صنعةٍ وعدم بنوّةٍ لهاشم والمطّلب كحسب على عديم وجاز لمولاهم وقادرٍ على الكسب ومالكِ نصاب ودفعُ اكثر منه وكفايةِ سنة وفي جواز دفعها لمدين ثم أخذها تردُّد وجابٍ ومفرّقٌ حُرٌّ عدلٌ عالمٌ بحكمها غيرُ هاشميّ وكافرٍ وان غنيّا وبُدِّي به وأخذ الفقيرُ بوصفيْه ولا يُعطى حارسُ الفطر منها ومؤلّفٌ كافرٌ ليُسلِم وحكمُه باقٍ ورقيقٌ مؤمن ولو بعيب يُعتق منها لا عقدَ حرّيّة فيه وولاؤه للمسلمين وان اشترطه له او فكّ اسيرا لم يجزه ومدينٌ ولو مات يُحبس فيه لا في فساد ولا لأَخذها الا ان يتوب على الاحسن ان اعطى ما بيده من عين وفضْلَ غيرها ومجاهدٌ وآلتُه ولو غنيّا كجاسوس لا سور ومركب وغريبٌ محتاج لما يوصّله في غير معصية ولم يجد مسلّفا وهو مليّ ببلده وصُدّق وان جلس نُزعت منه كغازٍ وفي غارم يستغني تردُّد وندب إيثار المضطرّ دون عموم الاصناف والاستنابةُ وقد تجب وكُره له حينئذ